

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1574/2533

นายชัย ไควศรีวงษ์หรือไควศรีวงศ์

โจทก์

นายกำแพง เพลินธรรม

ผู้ร้อง

นายอนุวัฒน์ บัวพรหมมี

จำเลย

นายกำแพง เพลินธรรม ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 171)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของจำเลยรวม 6 รายการ เพื่อขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ยึดอ้างว่าในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 553/2531 ระหว่างผู้ร้องซึ่งเป็นโจทก์และนายไคลบัวพรหมมีโดยนายอนุวัฒน์ บัวพรหมมี เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลย ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความและผู้ร้องเป็นผู้ซื้อที่ดินที่โจทก์คดีนี้ขายึด ผู้ร้องยอมอยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300 โจทก์ไม่มีอำนาจที่จะขายยึดให้กระทบกระเทือนถึงสิทธิดังกล่าวของผู้ร้องได้ โจทก์คัดค้านว่าทรัพย์สินที่ยึดเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 160,159)สั่งคำร้องของผู้ร้องพอ
แปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่าง
ฎีกา

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 160,159)สั่งคำร้องของผู้ร้องพอ
แปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่าง
ฎีกา

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>